

**1ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS**

Processo n.º 0740065-84.2024.8.07.0001

Samedil - Serviços de Atendimento Médico S.A., já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem a esse d. Juízo, por meio de seus procuradores ao final assinados, se manifestar nos termos a seguir.

001. Conforme se depreende dos autos, verifica-se que a Requerente alega o descumprimento da decisão, pugnando por multa vultuosa no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

002. Nesse sentido, cumpre realizar alguns esclarecimentos. De entrada, destaque-se que **é dever das partes expor os fatos em Juízo conforme a verdade**, nos exatos termos do art. 77,1 do Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

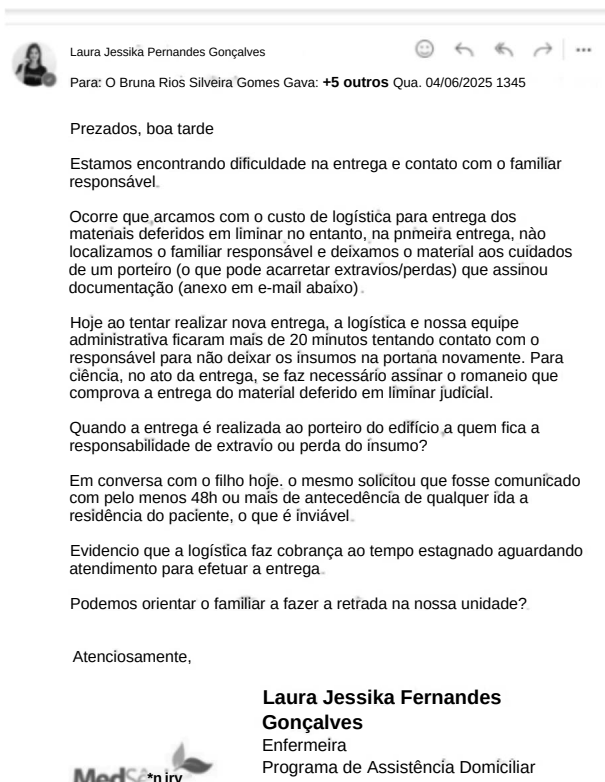
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

003. A necessidade de tal observância se dá em razão do suposto descumprimento ser ocasionado pela própria postura da família, que obsta o recebimento dos insumos. Em 29.05.2025 os insumos precisaram ser entregues na portaria do prédio da beneficiária,

visto que o Sr. José, familiar, **não atendeu às solicitações de contato feitas pela equipe** da Operadora.

004. No mês subsequente, houve nova comunicação, pela equipe, sobre a dificuldade de entrega dos materiais, por **RESISTÊNCIA** do filho da beneficiária. Veja-se que são realizadas até mesmo exigências de agendamento para que a Operadora tão somente forneça os insumos:

LIMINAR - GENI PINHEIRO DA SILVA - PROC Nº 0740065-
84.2024.8.07.0001 TJDF



005. É desnecessário dizer que a conduta de **obstar o cumprimento liminar** (confira-se, novamente, pet. Id. 230722744) e vir a Juízo pleitear o recebimento de multa por descumprimento é desleal, temerária e viola frontalmente o dever de cooperação e boa-fé, sendo certo que somente descortina a real intenção do pleito: o enriquecimento ilícito.

006. O afã de obter altas quantias a título de *astreintes* é tão notável que a Requerente perpassa, em seu cálculo irreal e inflacionado, por períodos e meses em que há comprovação cabal de cumprimento da obrigação de fazer, trazida aos autos, inclusive e ironicamente, por ela.

007. Assim, a Requerida reitera que a despeito das incessantes e inoportunas tentativas da Requerente de promover uma verdadeira distorção da realidade para benefício próprio nestes autos, não há que se falar em descumprimento por parte da Operadora, razão pela qual o pleito de recebimento de multa deve ser completamente rechaçado.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Vitória/ES, 15 de outubro de 2025.

Vanessa C. C. S. M. Soares
OAB/DF 26.170

Fabiano Carvalho de Brito
OAB-RJ 105.893
OAB-ES 11.444

Bárbara Gonçalves Ribeiro
OAB/ES 29.769